

0016047-69.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FLECK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Vistos.

Com razão o Ministério Público.

Trata-se de ação penal ajuizada em face de DANIEL FLECK, menor de 21 anos de idade na data dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0016047-69.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016047-69.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FLECK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Vistos.

Com razão o Ministério Público.

Trata-se de ação penal ajuizada em face de DANIEL FLECK, menor de 21 anos de idade na data dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocorrido em 26 de fevereiro de 2018.

Foi proferida sentença nos autos condenando o réu à 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado no mínimo legal (fls. 245/253).

Em sede de recurso especial, o C. STJ deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 789/794).

Houve o trânsito em julgado para a acusação aos 30 de setembro de 2019 (fls. 288).

Este Juízo determinou a expedição de mandado de prisão/guia de recolhimento (fls. 795/796), o que não foi cumprido até a presente data.

Feito o cálculo da prescrição da pretensão executória (fls. 809), o Ministério Público requereu a extinção de punibilidade do acusado (fls.816/817).

É o breve relatório

Decido.

É de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

O Réu foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A referida pena, à luz dos artigos 109, inciso IV, 110 e 115 do Código Penal, prescreveria em 02 anos, já que se trata de réu primário e menor de 21 anos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público aos 30 de setembro de 2019 (fls. 288), o prazo prescricional decorreu aos 29 de setembro de 2021, sem que fosse expedida guia de recolhimento para cadastro do processo de execução até a presente data.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL FLECK, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

Ainda, pelos mesmos argumentos, julgo extinta a pena de multa, na forma do artigo 114, II, do Código Penal.

Providencie a Serventia as anotações e comunicações necessárias.

Após o trânsito e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.

Servirá este, por cópia, como ofício/mandado/carta precatória.

P. R. I. C.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA